

1501426-36.2018.8.26.0650

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale

Comarca: Valinhos

Foro: Foro de Valinhos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Mirian Gomes da Silva

VISTOS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO promove ação penal contra Mirian Gomes da Silva, qualificada nos autos, dando-a como incurso no artigo 33, caput, cumulado com artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

A denúncia (fls. 01/03) ...

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

1501426-36.2018.8.26.0650 - lauda

SENTENÇA

Unidade Judiciária: 2ª Vara de Valinhos

Processo nº:

1501426-36.2018.8.26.0650

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Mirian Gomes da Silva

VISTOS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO promove ação penal contra Mirian Gomes da Silva, qualificada nos autos, dando-a como incurso no artigo 33, caput, cumulado com artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

A denúncia (fls. 01/03) narra que a ré, em 11 de junho de 2018, por volta das 16:00 horas, na Rua Luís Bissoto, nº 1 com a Rua Silvestre Chiari, bairro Ribeiro, Valinhos/SP, nas imediações de local de trabalho coletivo de sentenciados em regime semiaberto, trazia consigo, para a entrega a consumo de terceiros 50 porções de Cannabis sativa L., popularmente conhecida por maconha, pesando 173,9 gramas, substância esta capaz de causar dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o auto de exibição e apreensão e o laudo pericial.

Consta que, segundo restou apurado, o local dos fatos era antiga sede da defesa municipal e na época estava sendo utilizado como apoio aos sentenciados que cumpriam pena no regime semiaberto e prestavam serviço nesta cidade. Consoante noticiado no Boletim de Ocorrência nº 1115/2018, no dia dos fatos, a acusada lançou uma sacola plástica em direção ao local, sendo tal ato visto pelos agentes de segurança penitenciária José Reinaldo Maracaja da Silva e Eniceliso Luís de Carvalho.

Diante de tal conduta, os agentes públicos localizaram, no interior do local, a sacola lançada, a qual continha 50 porções de maconha. Foram ainda localizados espalhados pelo local 3 aparelhos de telefone celular, 2 baterias e outra porção de droga. Outras apreensões de drogas se seguiram, não tendo sido identificada a pessoa responsável pelas substâncias e objetos deixados nas outras ocasiões.

Fora realizada investigação até que no dia 11 de dezembro de 2019, a acusada estava próxima a alguns sentenciados que prestavam serviço na via pública, quando foi presa em flagrante na posse de quantidade considerável de droga, o que é objeto dos autos nº 1503427-72.2019.8.26.0548. Depois da prisão em flagrante, os agentes penitenciários reconheceram a acusada como a pessoa que lançou a sacola no dia dos fatos. Portanto, a natureza, a quantidade, as circunstâncias da apreensão da droga, a forma de acondicionamento, evidenciam que as substâncias se destinavam a entrega a consumo de terceiros, indivíduos estes que estavam no sistema penitenciário. Depreende-se ainda que local era apoio para o trabalho coletivo de sentenciados em cumprimento de pena em regime semiaberto, onde há facilidade de disseminação da droga.

A acusada foi notificada (fls. 169), nos termos do artigo 55, caput, da Lei 11.343/2006, e apresentou defesa prévia (fls. 189/190).

A denúncia, acompanhada do inquérito policial (fls. 04/144), foi recebida em 18 de março de 2021 (fls. 199/201).

A ré foi citada (fls. 222).

No curso da instrução, houve a inquirição de quatro testemunhas (fls. 227/229 e 277) e o interrogatório da ré (fls. 278).

Em alegações finais, o Ministério Público (fls. 284/289) requereu a absolvição da ré, assim como fora postulado pela defesa (fls. 294/296).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é improcedente.

A prova colhida em juízo revela-se insuficiente para amparar o decreto condenatório, impondo-se a improcedência da ação penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A acusada, ao ser interrogada (fls. 278), negou, de forma taxativa, ter praticado o delito imputado, afirmando que se envolveu uma única vez com a prática ilícita, fato pelo qual já foi condenada.

Os agentes penitenciários (fls. 227 e 277), conforme por eles informado, presenciaram, no dia dos fatos, uma mulher, que estava a pé, arremessando uma sacola com porções de maconha para o interior da casa em que os reeducandos se reuniam para embarcarem em retorno ao estabelecimento prisional.

Todavia, disseram não ter sido possível identificar a pessoa que cometeu o delito, vez que não conseguiram alcançá-la. Tampouco reconheceram a acusada, seja na fase policial, seja em juízo, como sendo a pessoa que jogou a sacola com os entorpecentes.

Nesse panorama, em que pesem as suspeitas de que a ré fosse a pessoa que arremessou os entorpecentes, em consonância com a investigação policial realizada, não há elementos seguros para embasar uma condenação criminal.

Diante desse quadro probatório, marcado pela ausência de prova plena da autoria do delito, forçoso é reconhecer a improcedência da pretensão punitiva, com aplicação do princípio *in dubio pro reo*.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e ABSOLVO a ré Mirian Gomes da Silva da imputação descrita na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.R.I.

Valinhos, 01 de julho de 2022.
Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale

Juiz de Direito